Tema 2

El presupuesto del Estado en España: concepto y estructura. Los créditos presupuestarios: clasificación. Gastos plurianuales. Las modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones de crédito. Generaciones de crédito. Transferencias de crédito. Incorporaciones de crédito. Anticipos de tesorería.

Referencias Legislativas

- *Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.*
- *Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.*
- *Orden HFP/147/2022, de 2 de marzo, sobre documentación y tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias y de autorizaciones para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.*
- *Orden HAC/641/2024, de 25 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.*

Guion-resumen

1. El presupuesto del Estado en España: concepto y estructura

1.1. Concepto

1.2. Estructura

2. Los créditos presupuestarios: clasificación

2.1. Definición de los créditos y programas presupuestarios

2.2. Clasificación y características de los créditos

3. Gastos plurianuales

4. Las modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones de crédito. Transferencias de crédito. Incorporaciones de crédito. Generaciones de crédito

4.1. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

4.2. Ampliaciones de crédito

4.3. Generaciones de crédito

4.4. Transferencias de créditos

4.5. Incorporaciones de créditos

5. Anticipos de Tesorería

Ideas clave

Anexos

1. El presupuesto del Estado en España: concepto y estructura

1.1. Concepto

Su definición se encuentra en el art. 32 LGP y este establece que los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal.

En cuanto al ámbito subjetivo, el art. 33 LGP indica que los Presupuestos Generales del Estado estarán integrados por:

a) Los presupuestos de los órganos a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley y de las entidades del sector público estatal a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y de modificaciones regulado en la presente Ley o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo.

b) Los presupuestos estimativos de las entidades de los sectores empresarial y fundacional, los consorcios, las universidades no transferidas, los fondos sin personalidad jurídica y las restantes entidades del sector público administrativo no incluidas en la letra anterior.

Las sucesivas leyes de Presupuestos concretan, en cada ejercicio presupuestario, el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado, con el objeto de especificar el término "sector público estatal". Así, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año, dispone que en los mismos se integran:

a) Los presupuestos con carácter limitativo de las siguientes entidades:

   1. Del Estado.

   2. De los organismos autónomos.

   3. De las integrantes del Sistema de la Seguridad Social.

   4. Del resto de entidades del sector público estatal a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y de modificaciones regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo.

b) Los presupuestos con carácter estimativo de las siguientes entidades:

   1. De las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles estatales, de las fundaciones del sector público estatal y del resto de entidades del sector público estatal que aplican los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan.

2. De los consorcios, las universidades públicas no transferidas, los fondos sin personalidad jurídica y de las restantes entidades de derecho público del sector público administrativo estatal con presupuesto estimativo.

Además, de acuerdo con lo previsto en el art. 4.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, se aprueba el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, que se une a esta Ley.

Por último, el art. 33.2 LGP indica que los Presupuestos Generales del Estado determinarán:

a) Las obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocer los sujetos referidos en el párrafo a) del apartado anterior.

b) Los derechos a reconocer durante el correspondiente ejercicio por los entes mencionados en el párrafo anterior.

c) Las operaciones no financieras y financieras a realizar por las entidades contempladas en el párrafo b) del apartado anterior.

d) Los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los gestores responsables de los programas con los recursos que el respectivo presupuesto les asigna.

e) La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

1.2. Estructura

Las sucesivas órdenes para la elaboración de los Presupuestos Generales han venido estableciendo la estructura de los Presupuestos, presentando la clasificación de ingresos y gastos que pasamos a exponer siguiendo la Orden del Ministerio de Hacienda, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el 2025 (Orden HAC/641/2024, de 25 de junio).

1.2.1. Estructura general del Presupuesto de Ingresos

El presupuesto de ingresos se estructura por unidades orgánicas y por categorías económicas.

A) Clasificación orgánica

La clasificación orgánica distinguirá los ingresos correspondientes al Estado, a la Seguridad Social y a cada uno de los organismos autónomos y restantes entidades del sector público administrativo estatal cuya normativa confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.

B) Clasificación económica

Los recursos incluidos en los estados de ingresos del presupuesto se ordenarán, según su naturaleza económica, con arreglo a la clasificación por

ADAMS

capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, y se agruparán separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras.

Las **operaciones corrientes** incluyen los siguientes capítulos.

— Capítulo 1: "Impuestos Directos y Cotizaciones Sociales"

Se incluirán en este capítulo todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio o la obtención de renta. (IRPF, Sociedades).

Las cotizaciones obligatorias de empleadores y trabajadores en los sistemas de previsión social.

— Capítulo 2: "Impuestos Indirectos"

Se incluirán en este capítulo todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la circulación de los bienes o gastos de la renta. (IVA, Impuestos Especiales).

— Capítulo 3: "Tasas, precios públicos y otros ingresos"

Ingresos derivados de la utilización privativa o del aprovechamiento especial del dominio público, y de la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de derecho público y otros ingresos de naturaleza tributaria no incluidos en capítulos anteriores. Precios públicos, venta de bienes, recargos y multas.

— Capítulo 4: "Transferencias corrientes"

Recursos condicionados o no, recibidos por el Estado y sus Organismos Autónomos sin contrapartida directa por parte de los agentes que los conceden, y que se destinan a financiar operaciones corrientes.

— Capítulo 5: "Ingresos patrimoniales"

Recoge los ingresos procedentes de rentas de la propiedad o del patrimonio del Estado y sus Organismos Autónomos y de sus actividades realizadas en régimen de derecho privado.

Las **operaciones de capital** son:

— Capítulo 6: "Enajenación de Inversiones Reales"

Comprende los ingresos derivados de la venta de bienes de capital de propiedad del Estado o de sus Organismos Autónomos.

— Capítulo 7: "Transferencias de capital"

Recursos condicionados o no, recibidos por el Estado y sus Organismos Autónomos sin contrapartida directa por parte de los agentes que los conceden, y que se destinan a financiar operaciones de capital.

Las **operaciones financieras** son:

— Capítulo 8: "Activos financieros"

Recoge los ingresos procedentes de enajenación de activos financieros, así como los ingresos procedentes de reintegros de préstamos concedidos y los reintegros de depósitos y fianzas constituidos".

— Capítulo 9: "Pasivos financieros"

Se imputarán a este capítulo los ingresos obtenidos por el Estado y sus Organismos Autónomos procedentes de:

- La emisión de deuda y la obtención de préstamos tanto en el interior como en el exterior, en moneda nacional o extranjera, a corto, medio o largo plazo.
- Los depósitos y las fianzas recibidas.

1.2.2. Estructura general del Presupuesto de Gastos de las entidades integrantes del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo

Según el art. 40 LGP, los estados de gastos de los Presupuestos se estructurarán de acuerdo con las siguientes clasificaciones:

a) Clasificación orgánica.

b) Clasificación por programas.

c) Clasificación económica.

Además, este artículo establece que con independencia de la estructura presupuestaria, los créditos se identificarán funcionalmente de acuerdo con su finalidad, deducida del programa en que aparezcan o, excepcionalmente, de su propia naturaleza, al objeto de disponer de una clasificación funcional del gasto.

Por último, la orden de elaboración de Presupuestos Generales del Estado para 2025 establece que el Presupuesto de gastos se estructura teniendo en cuenta: las finalidades u objetivos que el Presupuesto pretende conseguir, la organización de los distintos entes integrantes del sector público administrativo estatal y la naturaleza económica de los gastos. Adicionalmente, informará de la distribución territorial de las inversiones reales.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2025 recogerán los créditos destinados a financiar actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de conformidad con la estructura del citado Plan.

A) Clasificación orgánica

Según el art. 40 LGP, la clasificación orgánica que agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades de la Seguridad Social y otras entidades, según proceda.

Por otra parte, la Orden de elaboración de Presupuestos Generales del Estado para 2025 establece que las dotaciones consignadas en los programas de gastos se distribuirán por Centros Gestores, que son aquellas unidades con diferenciación presupuestaria y responsabilidad en la gestión de los mismos.

La clasificación orgánica de los créditos y dotaciones se realizará en función de los subsectores que se indican a continuación:

a) El Estado que se dividirá en Secciones y estas a su vez en Servicios.

b) Los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado.

c) La Seguridad Social.

d) Las Agencias Estatales y el resto de entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo.

Los organismos y entidades mencionadas en los apartados b) y d) anteriores, se agruparán según el Ministerio al que están adscritos.

En el Presupuesto del Estado, los Ministerios recogerán los créditos destinados a financiar el coste total de las actuaciones que resulten elegibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».

Dentro de las Secciones presupuestarias, junto a los departamentos ministeriales (Grandes Centros Gestores) también se incluyen los Órganos Constitucionales. También figuran créditos destinados a otros agentes del Sector Público (Entes Territoriales), la Unión Europea y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.

Los Departamentos ministeriales se estructuran en Centros Gestores (Servicios) responsables de la Gestión de los Programas, sin diferenciar su nivel jerárquico, se integran en la correspondiente Sección presupuestaria y se clasifican con dos dígitos. Los Organismos Autónomos se clasifican con tres dígitos, detrás de la Sección a que están adscritos.

Las Secciones en la que se organiza el Estado en los Presupuesto Generales del Estado para el año 2023 (Ley 31/2022, de 23 de diciembre), prorrogados automáticamente por segunda vez el 1 de enero de 2025 son:



- Sección 01. Casa de S.M. el Rey.
- Sección 02. Cortes Generales.
- Sección 03. Tribunal de Cuentas.
- Sección 04. Tribunal Constitucional.
- Sección 05. Consejo de Estado.
- Sección 06. Deuda Pública.
- Sección 07. Clases Pasivas.
- Sección 08. Consejo General del Poder Judicial.
- Sección 09. Aportaciones al mutualismo administrativo.
- Sección 10. Contratación centralizada.
- Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
- Sección 13. Ministerio de Justicia.
- Sección 14. Ministerio de Defensa.
- Sección 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- Sección 16. Ministerio del Interior.
- Sección 17. Ministerio de Transportes, Movililidad y Agenda Urbana.
- Sección 18. Ministerio de Educación y Formación Profesional.
- Sección 19. Ministerio de Trabajo y Economía Social.
- Sección 20. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
- Sección 21. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Sección 22. Ministerio de Política Territorial.
- Sección 23. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático
- Sección 24. Ministerio de Cultura y Deporte.
- Sección 25. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
- Sección 26. Ministerio de Sanidad.
- Sección 27. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- Sección 28. Ministerio de Ciencia e Innovación.

ADAMS

- Sección 29. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
- Sección 30. Ministerio de Igualdad.
- Sección 31. Ministerio de Consumo.
- Sección 32. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
- Sección 33. Ministerio de Universidades.
- Sección 34. Relaciones financieras con la Unión Europea.
- Sección 35. Fondo de Contingencia.
- Sección 36. Fondos de Compensación Interterritorial.
- Sección 37. Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales.
- Sección 38. Sistemas de financiación de entes territoriales.

Y cada Sección se dividirá a su vez en Servicios.

Ejemplo:

15.07

- Sección 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- Servicio 07. Dirección General de Tributos.

Los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado y las Agencias Estatales y el resto de entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, se agruparán según el Ministerio al que están adscritos.

Ejemplo:

15.101

- Sección 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- Organismo Autónomo 101. Instituto de Estudios Fiscales.

15.302

- Sección 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- 302. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

B) Clasificación por programas

- **Estructura de programas general**

Según el art. 40 LGP, esta clasificación permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos conforme a lo señalado en el art. 35 de esta ley y establecer, de

acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los objetivos a conseguir como resultado de su gestión presupuestaria. La estructura de programas se adecuará a los contenidos de las políticas de gasto contenidas en la programación plurianual.

La Orden de elaboración de PGE para 2025, establece que la asignación de recursos se efectuará dentro de una estructura de programas de gasto, que será adecuada a los contenidos de las políticas de gasto que delimitan y concretan las distintas áreas de actuación del Presupuesto, y permitirá a los Centros gestores agrupar los créditos presupuestarios atendiendo a los objetivos a conseguir.

La estructura de programas diferenciará los programas de gasto de carácter finalista (letras A a L) de los programas instrumentales o de apoyo y los de gestión (letras M a Z).

Los programas finalistas son aquellos a los que se puede asignar objetivos cuantificables e indicadores de ejecución mensurables. Los objetivos se expresarán en unidades físicas cuando ello sea posible lo que, unido al establecimiento de los oportunos indicadores, permitirá efectuar un seguimiento de su grado de realización durante el ejercicio presupuestario.

Los programas instrumentales y de gestión son los que tienen por objeto alguna de las siguientes finalidades: la administración de los recursos necesarios para la ejecución de actividades generales de ordenación, regulación y planificación; la ejecución de una actividad que se perfecciona por su propia realización, sin que sea posible proceder a una cuantificación material de sus objetivos; o el apoyo a un programa finalista.

Los programas de gasto se estructuran en grupos de programas, políticas de gasto y áreas de gasto de acuerdo con la clasificación que contiene la presente orden.

La Dirección General de Presupuestos podrá autorizar, a iniciativa propia o a propuesta de los centros gestores, modificaciones en el código, denominación y contenido de los programas de gasto, para adaptar la clasificación por programas a las necesidades de la gestión pública.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (Ley 31/2022, de 23 de diciembre), prorrogados automáticamente por segunda vez el 1 de enero de 2025 contienen aproximadamente 400 programas, 27 políticas de gastos y 5 áreas de gastos.

La denominación de las áreas de gasto es la siguiente:

— Área de gasto 1: servicios públicos básicos.

— Área de gasto 2: actuaciones de protección y promoción social.

— Área de gasto 3: producción de bienes públicos de carácter preferente.

— Área de gasto 4: actuaciones de carácter económico.

— Área de gasto 9: actuaciones de carácter general.

Ejemplo de programa:

Programa 453C. Conservación y explotación de carreteras.

- Grupo de programas 453. Infraestructuras de transporte terrestre.
- Política de gasto 45. Infraestructuras y ecosistemas resilentes.
- Área de gasto 4. Actuaciones de carácter económico.
- Programa finalista C.

- **Estructura de programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**

Partiendo del programa europeo Next Generation EU, que es el marco general de la UE para la recuperación tras la pandemia de COVID-19, cada Estado Miembro de la Unión Europea debe desarrollar su propio plan nacional de recuperación y resiliencia.

En España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia detalla una completa agenda de inversiones y reformas especificando las metas, objetivos e indicadores para su seguimiento y control, para el período 2021-2026.

Los **objetivos** del Plan son:

— Impulsar la recuperación económica mediante inversiones y reformas.

— Fomentar la transición ecológica y digital para modernizar la economía.

— Promover la cohesión social y territorial para reducir desigualdades.

— Reforzar la resiliencia de la economía y las instituciones ante futuras crisis.

Para facilitar el despliegue de las inversiones, el Plan se asienta sobre cuatro ejes transversales:

— Transición ecológica.

— Transformación digital.

— Cohesión territorial y social.

— Igualdad de género.

El Plan, inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se estructura en torno a diez políticas palanca que inciden directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido económico y social. Las diez políticas palanca integran, a su vez, 31 componentes o líneas de acción, estructuradas en 111 reformas y 142 inversiones.

Las diez políticas palanca del Plan son:

1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura.
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
3. Transición energética justa e inclusiva.
4. Una Administración para el siglo XXI.
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora.
6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud.
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.
8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.
9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.
10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

Dentro del servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de cada Ministerio, así como el resto de los créditos vinculados al Mecanismo consignados en los estados de gastos de las entidades referidas en los apartados 2º, 3º, y 4º del art. 2.2.a) de la Orden HAC/641/2024, de 25 de junio, la asignación de los créditos se hará de forma que cada grupo de programas de gasto se identificará con un solo componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y asimismo cada programa con una inversión de un componente, con los criterios que se establezcan en el Anexo I.

La estructura de programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se elaborará de acuerdo a las siguientes normas:

1. Los programas se estructurarán en áreas de gasto y políticas de gasto (primer y segundo carácter) de acuerdo con la clasificación que se recoge en el apartado 1. Clasificación por programas de gasto general del presente Anexo.
2. Los créditos identificarán el grupo de programas (tercer carácter) con un componente del Plan con el siguiente criterio:
   I. Componente 1: letra A.
   II. Componente 2: letra B.
   III. Componente 3: letra C.
   IV. Componente 4: letra D.
   V. Componente 5: letra E.

VI. Componente 6: letra F.

VII. Componente 7: letra G.

VIII. Componente 8: letra H.

IX. Componente 9: letra I.

X. Componente 10: letra J.

XI. Componente 11: letra K.

XII. Componente 12: letra L.

XIII. Componente 13: letra M.

XIV. Componente 14: letra N.

XV. Componente 15: letra O.

XVI. Componente 16: letra P.

XVII. Componente 17: letra Q.

XVIII. Componente 18: letra R.

XIX. Componente 19: letra S.

XX. Componente 20: letra T.

XXI. Componente 21: letra U.

XXII. Componente 22: letra V.

XXIII. Componente 23: letra W.

XXIV. Componente 24: letra X.

XXV. Componente 25: letra Y.

XXVI. Componente 26: letra Z.

XXVII. Componente 31: letra Ñ.

3. Los programas (cuarto carácter) se asignarán con una inversión o reforma del Plan con el siguiente criterio:

I. Inversión 1: letra A.

II. Inversión 2: letra B.

III. Inversión 3: letra C.

IV. Inversión 4: letra D.

V. Inversión 5: letra E.

VI. Inversión 6: letra F.

VII. Inversión 7: letra G.

VIII. Inversión 8: letra H.

IX. Inversión 9: letra I.

X. Inversión 10: letra J.

XI. Inversión 11: letra K.

XII. Inversión 12: letra L.

XIII. Inversión 13: letra M.

XIV. Reforma 1: letra R.

XV. Reforma 2: letra S.

XVI. Reforma 3: letra T.

XVII. Reforma 4: letra U.

XVIII. Reforma 5: letra V.

XIX. Reforma 6: letra W.

XX. Reforma 7: letra X.

XXI. Reforma 8: letra Y.

XXII. Reforma 9: letra Z.

XXIII. Reforma 10: letra P.

XXIV. Reforma 11: letra Q.

4. En el literal del programa deberá aparecer una referencia al código del componente y la inversión o reforma.

5. Las inversiones o reformas de cada componente estarán asignadas a la política que lidere la entidad decisora responsable de la planificación y seguimiento de las inversiones o reformas y del cumplimiento de los hitos y objetivos de las mismas.

Ejemplo de programa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de cada Ministerio):

Programa 42AB C1.I2

- Área de gasto 4. Actuaciones de carácter económico.
- Política de gasto 42. Industria y Energía.
- Letra A. Hace referencia al componente 1 (C1) de la correspondiente política palanca del Plan. "Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos".
- Letra B. Hace referencia a la inversión 2 (I2) del citado componente del Plan. "Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga públicos y privados".

C) Clasificación económica

- **Estructura económica general**

El art. 40 de la LGP establece la clasificación económica, que agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.

En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes.

En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones reales y las transferencias de capital.

El Fondo de Contingencia recogerá la dotación para atender necesidades imprevistas en la forma establecida en el art. 50 de esta Ley.

En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos financieros y las de pasivos financieros.

Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos.

Por otra parte, la Orden de elaboración de Presupuestos Generales del Estado para 2025 establece que los créditos incluidos en los estados de gastos del presupuesto se ordenarán según su naturaleza económica, con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos y, en su caso, subconceptos y se agruparán separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.

La creación de conceptos y subconceptos en los capítulos correspondientes a gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones reales, que no figuren tipificados en esta Orden será aprobada por la Dirección General de Presupuestos a propuesta, en su caso, de los centros gestores interesados, y tendrán la consideración de no tipificados.

La denominación de los capítulos es la siguiente:

OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES FINANCIERAS
- Capítulo 1. Gastos de personal. - Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. - Capítulo 3. Gastos financieros. - Capítulo 4. Transferencias corrientes. - Capítulo 5. Fondo de Contingencia y otros imprevistos.	- Capítulo 6. Operaciones reales. - Capítulo 7. Transferencias de capital.	- Capítulo 8. Activos financieros. - Capítulo 9. pasivos financieros.

Pasamos a analizar el contenido de cada capítulo:

— **Capítulo 1: "Gastos de personal"**

Se aplicarán a este Capítulo los gastos siguientes:

- Todo tipo de retribuciones e indemnizaciones, en dinero y en especie, a satisfacer por el Estado y por los Organismos autónomos estatales a todo su personal por razón del trabajo realizado por este y, en su caso, del lugar de residencia obligada del mismo.
- Cotizaciones obligatorias del Estado y de sus Organismos Autónomos a la Seguridad Social y a los Entes gestores del sistema de previsión social de su personal.
- Prestaciones sociales que comprenden toda clase de pensiones y las que ha de conceder en razón de cargas familiares.
- Gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de las disposiciones vigentes por el Estado y sus Organismos Autónomos con destino a su personal.

— **Capítulo 2: "Gastos corrientes en bienes y servicios"**

Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades del Estado y de sus Organismos Autónomos, y Entes Públicos que no produzcan un incremento de capital o patrimonio público.

Serán imputables a los créditos de este Capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes que reúnen alguna de las siguientes características.

- Ser bienes fungibles.
- Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario.
- No ser susceptibles de inclusión en inventario.
- Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos.

Además se aplicarán a este capítulo los gastos de carácter inmaterial que puedan tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados con la realización de inversiones.

— **Capítulo 3: "Gastos financieros"**

Se imputarán a este Capítulo los gastos derivados de:

- Cargas financieras por intereses, de todo tipo de deudas contraídas o asumidas por el Estado y sus Organismos Autónomos, tanto en el interior como en el exterior, cualquiera que sea la forma en que se encuentren representadas.
- Gastos de emisión, modificación y cancelación de las deudas anteriormente indicadas.
- Cargas financieras por intereses de todo tipo de depósitos y fianzas recibidas.

— **Capítulo 4. "Transferencias corrientes"**

Pagos condicionados o no, efectuados por el Estado, sus Organismos Autónomos y Entes Públicos sin contrapartida directa por parte de los agentes receptores, los cuales destinan estos fondos a financiar operaciones corrientes.

— **Capítulo 5. "Fondo de Contingencia y otros imprevistos"**

Su regulación se encuentra en el art. 50 LGP según el cual el presupuesto del Estado, a fin de hacer frente durante el ejercicio presupuestario a necesidades inaplazables, de carácter no discrecional para las que no se hiciera en todo o en parte la adecuada dotación de crédito, incluirá una sección bajo la rúbrica "Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria", por importe del dos por ciento del total de gastos para operaciones no financieras excluidos los destinados a financiar a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en aplicación de sus respectivos sistemas de financiación y consignados en una sección presupuestaria independiente de dicho presupuesto.

El Fondo únicamente financiará, cuando proceda, las siguientes modificaciones de crédito salvo que concurran las circunstancias a que se refiere el art. 59 de esta Ley:

a) Las ampliaciones de crédito reguladas en el art. 54.

b) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de conformidad con lo previsto en el art. 55.

c) Las incorporaciones de crédito, conforme al art. 58.

En ningún caso podrá utilizarse el Fondo para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administración, que carezcan de cobertura presupuestaria.

La aplicación del Fondo de Contingencia se aprobará, a propuesta del Ministro de Hacienda, mediante acuerdo del Consejo de Ministros previamente a la autorización de las respectivas modificaciones de crédito.

El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, un informe trimestral acerca de la utilización del fondo Regulado de este artículo. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones Parlamentarias.

— **Capítulo 6: "Inversiones reales"**

Este Capítulo comprende los gastos a realizar directamente por los Organismos Públicos destinados a la creación o adquisición de bienes o servicios de capital. Así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable.

— **Capítulo 7: "Transferencias de capital"**

Pagos condicionados o no, efectuados sin contrapartida directa por parte de los agentes receptores, los cuales destinan estos fondos a financiar operaciones de capital.

— **Capítulo 8: "Activos financieros"**

Comprende los créditos destinados a la adquisición de activos financieros que pueden estar representados en títulos valores, anotaciones en cuenta, contratos de préstamos o cualquier otro documento que inicialmente lo reconozca, así como los destinados a la constitución de depósitos y fianzas.

— **Capítulo 9: "Pasivos financieros"**

Amortización de deudas emitidas, contraídas o asumidas por el Estado o sus Organismos Autónomos, tanto en el interior como en el exterior, en moneda nacional o extranjera, a corto plazo, medio y largo plazo, según su previo desembolso.

Devolución de depósitos y fianzas cuya constitución se aplicó al Presupuesto de Ingresos.

• **Estructura económica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**

Dentro del servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de cada Ministerio, así como el resto de los créditos vinculados al Mecanismo consignados en los estados de gastos de las entidades referidas en los apartados 2º, 3º, y 4º art. 2.2.a) de la Orden HAC/641/2024, de 25 de junio, la asignación económica de los créditos seguirá las siguientes especialidades:

1. En el capítulo 1 de gastos de personal, los créditos se recogerán en el art. 19.

ADAMS

2. En el capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios, los créditos se recogerán en el art. 29.

3. En el capítulo 6 de inversiones reales, los créditos se consignarán en el art. 69.

4. En el Capítulo 8 de activos financieros, los créditos se consignarán en los conceptos específicos que se recogen en el anexo II.

5. En el capítulo 9 de pasivos financieros, los créditos se consignarán en los conceptos y subconceptos específicos que se recogen en el anexo II.

D) Clasificación territorial

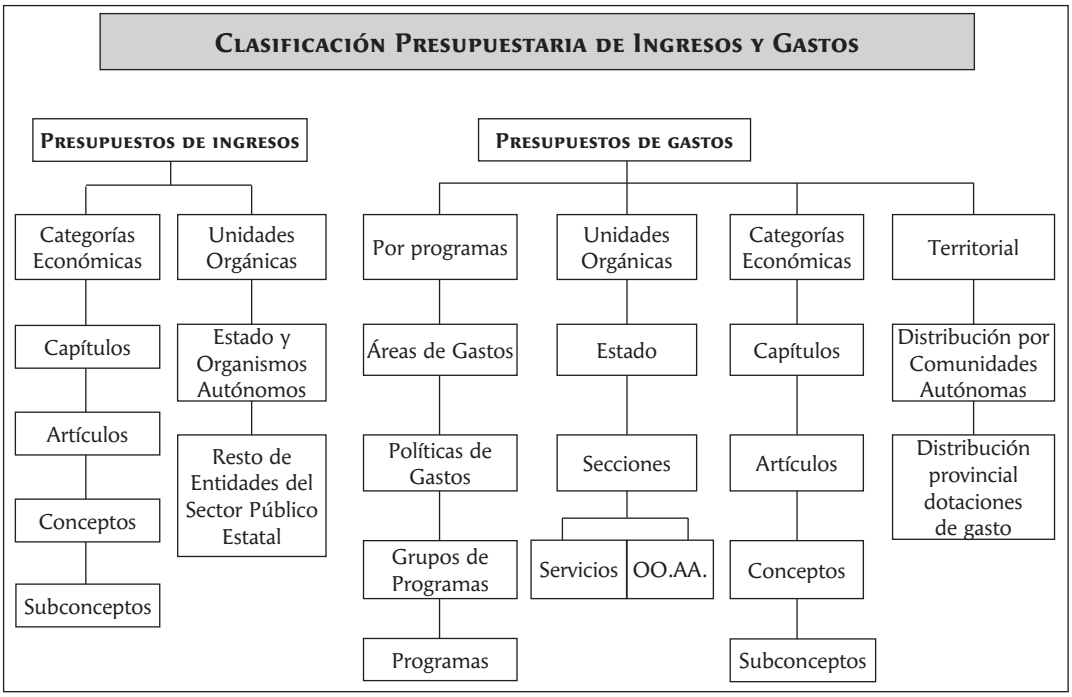
Según la Orden de elaboración de Presupuestos Generales del Estado para 2025, los proyectos de inversión se detallarán en el anexo al Presupuesto, con su clasificación territorial por Comunidades Autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía propio y provincias, y la indicación del año en que se inicia el proyecto, en consonancia con lo dispuesto en el art. 37.2.f) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Además, la Orden para la elaboración de los Presupuestos para el año 2025 recoge un apartado de Estructuras específicas, referidas a los presupuestos de ingresos y gastos de los siguientes Entes:

— De la Seguridad Social.

— De las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales, las fundaciones del sector público estatal y del resto de entidades del art. 2.2.b).1.º de la presente Orden.

— De los consorcios, las universidades públicas no transferidas, los fondos sin personalidad jurídica y de las restantes entidades de derecho público del sector público administrativo estatal con presupuesto estimativo del art. 2.2.b).2.º de la presente Orden.



1.2.3. Aplicaciones presupuestarias

- **Estructura General**

Centrándonos en gastos, por así requerirlo el programa, las aplicaciones presupuestarias permiten descender a un crédito concreto, incluyendo las clasificaciones orgánica, por programas (programa de gasto) y económica.

Ejemplos:

16.01.142 B.220.00 (Estado):

16.01 **Clasificación orgánica**.

16 Sección.

01 Servicio (siempre con la Sección delante)

142-B **Clasificación por programas**.

1 Área de gasto.

14 Política de gasto.

142 Grupo de programa.

142 B Programa de gasto.

220.00 **Clasificación económica**.

2 Capítulo.

22 Artículo.

220 Concepto.

220.00 Subconcepto.

Ejemplo: 22.101.921 O.120.01 (Organismo Autónomo):

Tiene la misma estructura que la del ejemplo anterior:

— **Clasificación orgánica**: 22.101 (22 Sección; 101 Organismo, siempre con la Sección delante).

— **Clasificación por programas**: 921 O.

— **Clasificación económica**: 120.01.

- **Estructura del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**

Ejemplo: 18.50 32SB C19.I02 19

18.50 **Clasificación orgánica.**

18 Sección

Servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» Servicio (siempre con la Sección delante).

32SB C19.I02 **Clasificación por programas.**

3 Área de gasto.

32 Política de gasto.

32S Grupo de programa.

32SB Programa de gasto.

C19....Componente PRTR

I02 Inversión

32SB C19.I02 Transformación Digital de la Educación. Educación.

19 **Clasificación económica.**

1 Capítulo.

19 Artículo.

19 Gastos de personal. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

2. Los créditos presupuestarios: clasificación

2.1. Definición de los créditos y programas presupuestarios

El art. 35 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria define ambos conceptos:

Son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos de los órganos y entidades a que se refiere el art. 33.1.a) de esta ley, puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados. Su especificación vendrá determinada, de acuerdo con la agrupación orgánica, por programas y económica que en cada caso proceda, conforme a lo establecido en los arts. 40, 43 y 44 de esta ley, sin perjuicio de los desgloses necesarios a efectos de la adecuada contabilización de su ejecución.

Los programas presupuestarios de carácter plurianual y bajo la responsabilidad del titular del centro gestor del gasto, consisten en el conjunto de gastos que se considera necesario realizar en el desarrollo de actividades orientadas a la consecución de determinados objetivos preestablecidos que pueden tener por finalidad:

a) La producción de bienes y servicios.

b) El cumplimiento de obligaciones específicas.

c) La realización de las demás actividades encomendadas a los centros gestores del gasto.

Las actividades propias de servicios horizontales y las instrumentales podrán configurarse como programas de apoyo para una mejor ordenación y gestión de los créditos necesarios para su realización.

Constituye un programa de gasto del presupuesto anual el conjunto de créditos que, para el logro de los objetivos anuales que el mismo establezca, se ponen a disposición del gestor responsable de su ejecución. Los mismos constituyen la concreción anual de los programas presupuestarios de carácter plurianual.

La comprobación del grado de cumplimiento de un programa presupuestario se efectuará en función de los resultados cuando estos sean mensurables e identificables. Cuando los resultados no sean mensurables la efectividad del programa se hará mediante indicadores que permitan su medición indirecta.

2.2. Clasificación y características de los créditos

La Ley General Presupuestaria, clasifica los créditos conforme a lo establecido en su art. 40 de la siguiente forma:

a) Clasificación orgánica que agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos

ADAMS

con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades de la Seguridad Social y otras entidades, según proceda.

b) Clasificación por programas, que permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos conforme a lo señalado en el art. 35 LGP y establecer, de acuerdo con el Ministerio competente en materia de Hacienda, los objetivos a conseguir como resultado de su gestión presupuestaria. La estructura de programas se adecuará a los contenidos de las políticas de gasto contenidas en la programación plurianual.

c) Clasificación económica, que agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.

Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos.

Por otra parte, la Ley General Presupuestaria los caracteriza de la siguiente manera:

2.2.1. Especialidad de los créditos (art. 42 LGP)

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos o a la que resulte de las modificaciones aprobadas conforme a esta ley.

2.2.2. Carácter limitativo (art. 46 LGP)

Los créditos para gastos son limitativos. No podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades reguladas en el Título VII de esta ley.

2.2.3. Carácter temporal (arts. 34 y 49 LGP)

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán:

a) Los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el período del que deriven.

b) Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento de la expedición de las órdenes de pago, las obligaciones que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal

que perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado así como las que tengan su origen en resoluciones judiciales.

Podrán aplicarse a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para las que se anulara crédito en el ejercicio de procedencia.

Asimismo podrán atenderse con cargo a créditos del presupuesto del ejercicio corriente obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, en los casos en que figure dotado un crédito específico destinado a dar cobertura a dichas obligaciones, con independencia de la existencia de saldo de crédito anulado en el ejercicio de procedencia.

En el caso de obligaciones de ejercicios anteriores que fuera necesario imputar a presupuesto y no se hallen comprendidas en los supuestos previstos en los apartados anteriores, la imputación requerirá norma con rango de ley que la autorice.

Los créditos iniciales dotados en los Presupuestos Generales del Estado para atender obligaciones de ejercicios anteriores solo podrán modificarse mediante el procedimiento previsto en los arts. 55, 56 y 57 de esta Ley.

El art. 49 LGP, establece que con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el propio ejercicio presupuestario, sin perjuicio de las salvedades establecidas en los apartados 2 y 3 del art. 34 de esta ley.

Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho, sin perjuicio de lo establecido en el art. 58 de esta ley.

2.2.4. Especificación de los créditos

Según el art. 35 de la LGP, la especificación de los créditos vendrá determinada, de acuerdo con la agrupación orgánica, por programas y económica que, en el caso del Estado y en el de Organismos Autónomos establecen los arts. 40 (estructura de gastos), 43 (Presupuesto del Estado) y 44 (Presupuesto de Organismos Autónomos y de la Seguridad Social).

A) Presupuesto del Estado (art. 43 LGP)

En el presupuesto del Estado los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los créditos destinados a gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios, que se especificarán a nivel de artículo y las inversiones reales a nivel de capítulo.

No obstante, se especificarán al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica, los siguientes créditos:

a) Los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los gastos reservados.

ADAMS

b) Los destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones.

c) Los declarados ampliables conforme a lo establecido en el art. 54 de esta ley.

d) Los que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, con excepción de las destinadas a atender transferencias corrientes o de capital al exterior.

e) Los que, en su caso, se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.

f) Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio.

B) Presupuesto de Organismos Autónomos (art. 44 LGP)

En el presupuesto de los organismos autónomos, de la Seguridad Social y, en su caso, de las demás entidades del art. 3.1 de esta Ley, excepto las relacionadas en el artículo anterior, los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los destinados a gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios y las inversiones reales, que se especificarán a nivel de capítulo.

No obstante, se especificarán al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica, los siguientes créditos:

a) Los destinados a atenciones protocolarias y representativas.

b) Los destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones.

c) Los declarados ampliables conforme a lo establecido en el art. 54 de esta Ley.

d) Los que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, con excepción de las destinadas atender transferencias corrientes o de capital al exterior.

e) Los que, en su caso, se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.

f) Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio.

Los créditos del Presupuesto de la Seguridad Social se especificarán a nivel de grupo de programas, excepto los créditos para la acción protectora en su modalidad no contributiva y universal que se especificarán a nivel de programa.

C) Créditos vinculantes según la LPGE-2023 (presupuestos prorrogados automáticamente por segunda vez el 1 de enero de 2025)

Uno. Durante la vigencia de estos presupuestos se considerarán vinculantes los siguientes créditos de los presupuestos del Estado, Organismos Autónomos y resto de entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo:

1. Los créditos consignados para atender obligaciones de ejercicios anteriores, con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos.

2. Los créditos 150 «Productividad», 151 «Gratificaciones», 153 «Complemento de dedicación especial» y demás conceptos incluidos en el art. 15 «Incentivos al rendimiento».

3. Los créditos 162.00 «Formación y perfeccionamiento del personal», 162.01 «Economatos y comedores» y 162.04 «Acción Social».

4. Los créditos 221.09 «Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre», 225.02 «Tributos locales» y 202 «Arrendamientos de edificios y otras construcciones».

5. Los créditos dotados en el servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de cada sección, así como el resto de los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia consignados en los presupuestos de gastos de las entidades referidas en los apartados 2º y 4º del art. 1.a) de la presente ley y los dotados en el Ministerio de Sanidad en su servicio 51 «Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (React-EU)» se especificarán económicamente por su importe global, con la excepción de los gastos de personal y los gastos para operaciones financieras, cuya especificación vendrá determinada por los arts. 43 y 44 de la LGP, y los créditos que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, que tendrán carácter limitativo y vinculante. Su especificación orgánica y funcional vendrá determinada, respectivamente por el servicio y el programa.

6. Los créditos 178 «Gastos de personal. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea», 278 «Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea» y 688 «Inversiones reales. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea».

Dos. Durante la vigencia de estos presupuestos se considerarán vinculantes los siguientes créditos:

1. En el presupuesto de la Sección 13 «Ministerio de Justicia», vinculará a nivel de subconcepto el crédito 13.02.112A.227.11 «Para programas de atención a víctimas del delito y de lucha contra la criminalidad y demás fines previstos en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal» y el crédito 13.02.112A.227.12 «Para toda clase de gastos derivados del funcionamiento y gestión de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)».

2. En el presupuesto de la Sección 16 «Ministerio del Interior», vinculará a nivel de subconcepto el crédito 16.03.132A.221.10 «A la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas del DNI y pasaportes».

3. En el presupuesto de la Sección 19 «Ministerio de Trabajo y Economía Social», vincularán a nivel de concepto, los créditos 19.01.281M.207 «Arrendamientos de edificios PSA», 19.01.281M.628 y 19.01.281M.638 «Patrimonio Sindical Acumulado».

4. En el presupuesto de la Sección 26 «Ministerio de Sanidad», vinculará a nivel de concepto el crédito 26.09.313A.228 «Gastos originados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la emergencia de salud pública en relación con el COVID-19 en España» y vincularán a nivel de subconcepto los créditos 26.18.231A.227.11 «Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el

ADAMS

tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo» y 26.51.310B.221.06 «Productos farmacéuticos y material sanitario».

5. En el presupuesto del organismo 28.107 «Instituto de Salud Carlos III», vinculará a nivel de capítulo, con excepción de las dotaciones que identifiquen perceptor o beneficiario y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto en los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el capítulo 7 «Transferencias de capital» para el programa 465A «Investigación Sanitaria».

6. En el Presupuesto del organismo 27.303 «Agencia Estatal de Investigación», con excepción de las dotaciones que identifiquen perceptor o beneficiario y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto en los estados de gasto, vincularán a nivel de capítulo los créditos consignados en el Capítulo 7 «Transferencias de Capital» para el programa 463B «Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica».

Tres. Durante la vigencia de estos presupuestos se considerarán vinculantes, al nivel que corresponda a su concreta clasificación económica, los créditos de los presupuestos de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social 130.0 «Altos Cargos» y 130.1.0 «Directivos sujetos a contratos de alta dirección».

Cuatro. Durante la vigencia de estos presupuestos, en el ámbito de las entidades del apartado 3 del art. 1.a), se considerarán vinculantes los créditos recogidos en el apartado Uno de este artículo.

Cinco. Durante la vigencia de estos presupuestos, en las agencias estatales se considerarán vinculantes los créditos que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, con excepción de las destinadas a atender transferencias corrientes o de capital al exterior.

3. Gastos plurianuales

Los gastos plurianuales pueden definirse como aquellos gastos que extienden su ejecución a ejercicios posteriores a aquél en que se comprometen. Los gastos plurianuales no son propiamente un tipo de modificación de créditos, ya que los dejan intactos.

Su regulación se encuentra en los arts. 47, 47 bis y 48 y en la Disposición Adicional 19 de la LGP, según los cuales:

- **Artículo 47 de la LGP: Compromiso de gastos de carácter plurianual**

Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que no superen los límites y anualidades fijados en el número siguiente.

El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda

ADAMS

la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70%, en el segundo ejercicio, el 60%, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50%.

En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación, en el momento en que esta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en este artículo.

Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la carga financiera de la Deuda y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición.

El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, el Ministro competente en materia de Hacienda, a iniciativa del ministerio correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos que acredite su coherencia con la programación a que se refieren los arts. 28 y 29 de esta ley.

Los compromisos a que se refiere este artículo se especificarán en los escenarios presupuestarios plurianuales y deberán ser objeto de contabilización separada.

No podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando se trate de la concesión de subvenciones a las que resulte de aplicación lo dispuesto en el art. 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (subvenciones con asignación nominativa en los PGE).

En el caso de la tramitación anticipada de expedientes de contratación a que se refiere el art. 117.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, de encargos a medios propios y de convenios, podrá ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, la formalización del encargo o la suscripción del convenio, aun cuando su ejecución, ya sea en una o en varias anualidades, deba iniciarse en ejercicios posteriores. En la tramitación anticipada de los expedientes correspondientes a los negocios jurídicos referidos en el párrafo anterior, así como de aquellos otros expedientes de gasto cuya normativa reguladora permita llegar a la formalización del compromiso de gasto, se deberán cumplir los límites y anualidades o importes autorizados a que se refieren los apartados 2 a 5 de este artículo.

- **Artículo 47 bis de la LGP: Modificación y resolución de compromisos de gastos plurianuales**

En relación con las obligaciones nacidas de negocios o actos jurídicos, formalizados de conformidad con el ordenamiento jurídico y de los que derivasen compromisos de gastos de carácter plurianual adquiridos de acuerdo con lo establecido en el art. 47 de esta Ley, cuando, excepcionalmente, en alguno de

los ejercicios posteriores a aquel en que se asumió el compromiso, la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado no autorizase créditos suficientes para el cumplimiento de dichas obligaciones, se actuará de la siguiente manera:

1. El órgano competente para aprobar y comprometer el gasto estará obligado a comunicar tal circunstancia al tercero, tan pronto como se tenga conocimiento de ello.

2. Siempre que lo permitan las disponibilidades de los créditos, se acordará, de acuerdo con el procedimiento establecido en las correspondientes normas, la reprogramación de las obligaciones asumidas por cada parte, con el consiguiente reajuste de anualidades, ajustándolo a las nuevas circunstancias.

3. Cuando no resulte posible proceder en los términos indicados en el punto 2. anterior, el órgano competente acordará la resolución del negocio siguiendo el procedimiento establecido en las correspondientes normas, y fijando las compensaciones que, en su caso, procedan.

En aquellos supuestos en los que la obligación de la Hacienda Pública estuviera condicionada, en el propio negocio o acto jurídico del que derive, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado de cada uno de los ejercicios para los que se comprometió, el órgano administrativo, con carácter previo a acordar la resolución de la relación jurídica, valorará el presupuesto de gastos autorizado y el grado de ejecución del objeto del negocio, a fin de considerar soluciones alternativas antes de que opere la condición resolutoria, para lo cual deberá notificar de forma fehaciente al tercero tal circunstancia.

- **Artículo 48 de la LGP: Adquisiciones, obras con pago aplazado y otros compromisos de carácter plurianual**

"Podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos directamente cuyo importe exceda de seis millones de euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al 25% del precio, pudiendo distribuirse el resto en los cuatro ejercicios siguientes dentro de las limitaciones porcentuales contenidas en el art. 47 de esta ley.

El procedimiento descrito en el art. 47 de esta ley será de aplicación en el caso de los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, según lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público."

Establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (prorrogada automáticamente por segunda vez el 1 de enero de 2025) que durante la vigencia de estos presupuestos los gastos de carácter plurianual derivados de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición no podrán superar las diez anualidades y el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación el 100%.

El Gobierno podrá acordar la modificación del porcentaje anterior, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial, de acuerdo con el procedimiento previsto en el art. 47.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Por otra parte, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece que los compromisos de gasto de carácter plurianual que se contraigan con cargo a los créditos vinculados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se regirán por lo dispuesto en este artículo, no resultando de aplicación los límites y el número de anualidades previstos en el art. 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Con cargo a estos créditos, se podrán adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no se superen los límites y anualidades fijados en el número siguiente.

El número de ejercicios posteriores a los que pueden aplicarse los gastos no será superior a tres, sin que se puedan extender más allá del ejercicio 2026. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito presupuestario a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70%, en el segundo ejercicio, el 60%, y en el tercero, el 50%.

El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, el Ministro competente en materia de Hacienda, a iniciativa del ministerio correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previos informes de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Los compromisos plurianuales que se adquieran están limitados por la programación plurianual de recursos presupuestarios que, conforme a la distribución temporal de cumplimiento de hitos y objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se precisen para la ejecución de las medidas en que participen los órganos gestores.

Los compromisos a que se refiere este artículo deberán ser objeto de contabilización separada.

Las anualidades a imputar al presupuesto corriente que correspondan al ejercicio que se inicia de compromisos de gasto de carácter plurianual contabilizados en años anteriores se imputarán a los créditos autorizados vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el presupuesto de dicho ejercicio.

Cuando en el citado presupuesto corriente no hubiera crédito suficiente para imputar dichas anualidades a los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Departamento ministerial u Organismo, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 47 bis y en la Disposición adicional decimonovena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

4. Las modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones de crédito. Transferencias de crédito. Incorporaciones de crédito. Generaciones de crédito

Se pueden definir como las variaciones que pueden autorizarse en los créditos que figuran en los estados de gastos aprobados en las Leyes de presupuestos anuales, para adecuarlos a las necesidades que se produzcan durante su ejecución. Solo pueden autorizarse modificaciones en los casos y previo cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente.

Estas variaciones en los créditos de gasto contenidos en las Leyes de Presupuestos Generales aprobadas por las Cortes pueden ser debidas bien a que hayan variado sus objetivos (finalidad), bien a que sean insuficientes las dotaciones y sea preciso aumentarlas (cuantía) o bien a su duración (anualidad).

Las modificaciones están reguladas en la LGP y en las Leyes de Presupuestos de cada año, que establecen normas con vigencia durante el correspondiente ejercicio.

Así el art. 51 de la LGP, establece que la cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos de gastos solo podrán ser modificadas durante el ejercicio, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido en los artículos siguientes, mediante:

a) Transferencias.

b) Generaciones.

c) Ampliaciones.

d) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

e) Incorporaciones.

4.1. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

Los rasgos fundamentales que caracterizan a estas figuras son dos: por una parte, la necesidad de efectuar un gasto, de cara a la correcta consecución de los objetivos del programa, para el que no existe dotación presupuestaria alguna (créditos extraordinarios), o aún existiendo tal dotación esta sea insuficiente (suplemento de crédito). Y por otra, el gasto que se pretende realizar no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente, a los efectos de ser incluido en la correspondiente Ley de Presupuestos.

La LGP, regula estas modificaciones en sus arts. 55 y 56, referidos, respectivamente, al Estado y a los Organismos Autónomos.

4.1.1. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Estado (art. 55)

Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado y su dotación no resulte

ADAMS

posible a través de las restantes figuras previstas en el art. 51, deberá procederse a la tramitación de un crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto. La financiación de estos se realizará de la forma que se indica a continuación:

a) Si la necesidad surgiera en operaciones no financieras del presupuesto, el crédito extraordinario o suplementario se financiará mediante baja en los créditos del Fondo de Contingencia o en otros no financieros que se consideren adecuados.

b) Si la necesidad surgiera en operaciones financieras del Presupuesto, se financiará con Deuda Pública o con baja en otros créditos de la misma naturaleza.

La persona titular del Ministerio competente en Hacienda propondrá al Consejo de Ministros la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender obligaciones de ejercicios anteriores para las que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia, tanto si se financian con Fondo de Contingencia como con baja en otros créditos.

b) Cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios para atender obligaciones del propio ejercicio cuando se financien con baja en otros créditos.

c) Cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios que afecten a operaciones financieras del Presupuesto.

El Consejo de Ministros autorizará los créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender obligaciones del ejercicio corriente o de ejercicios anteriores si se hubiera anulado crédito en el ejercicio de procedencia, cuando se financien con cargo al Fondo de Contingencia.

4.1.2. Reglas para los créditos extraordinarios y suplementarios de los Organismos Autónomos (art. 56)

1. Cuando la necesidad de un crédito extraordinario o suplementario afecte al presupuesto de un organismo autónomo se tramitará su autorización de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes.

2. La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo, o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente.

   En el caso de que la financiación propuesta para la modificación del presupuesto del organismo haga necesaria la modificación del presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán conjuntamente, mediante el procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado.

ADAMS

3. La competencia para autorizar créditos extraordinarios o suplementarios corresponderá:

   a) A los Presidentes o Directores de los organismos hasta un importe del 10% del correspondiente capítulo de su presupuesto inicial de gastos, cuando no supere la cuantía de 500.000 euros, excluidos los que afecten a gastos de personal o a los contemplados en el art. 44.2 LGP, dando cuenta de los acuerdos al Ministro de que dependan y al Ministro competente en Hacienda.

   b) La persona titular del Ministerio competente en Hacienda, cuando, superándose alguno de los anteriores límites, no se alcance el 20% del correspondiente capítulo de su presupuesto inicial de gastos ni se supere la cuantía de 1.000.000 de euros. Asimismo, le corresponderá la autorización de los que se encuentren entre los supuestos de exclusión a que se refiere el párrafo a siempre que su cuantía no supere los límites establecidos en este apartado.

   c) Al Consejo de Ministros en los restantes casos.

4. Los límites establecidos en el apartado 3 anterior, a los efectos de determinar la competencia para realizar estas modificaciones, se referirán al conjunto de las efectuadas en el ejercicio presupuestario, computándose de forma independiente según afecte a gastos de personal o a los incluidos en el art. 44.2 o se trate del resto de los gastos.

   No se computarán para la determinación de dichos límites las modificaciones que se financien con incremento en la aportación del Estado.

5. Cuando un crédito extraordinario deba autorizarse en un capítulo que no exista en el presupuesto de gastos inicial del organismo autónomo, la autorización le corresponderá al Presidente o Director del organismo autónomo cuando no supere la cuantía de 500.000 euros, a la persona titular del Ministerio competente en Hacienda si excediendo del anterior importe no supera la cuantía de 1.000.000 de euros, y al Consejo de Ministros en los restantes casos.

6. La persona titular del Ministerio competente en Hacienda remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, un informe trimestral de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito tramitados al amparo de este artículo. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.

7. En el supuesto de que el crédito extraordinario o el suplemento de crédito se destinara a atender obligaciones de ejercicios anteriores, para las que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia, se remitirá un proyecto de Ley a las Cortes Generales, de conformidad con el procedimiento previsto en el art. 55 LGP.

4.2. Ampliaciones de crédito

4.2.1. Ley General Presupuestaria

El art. 54 LGP establece que:

1. Excepcionalmente tendrán la condición de ampliables los créditos destinados al pago de pensiones de Clases Pasivas del Estado y los destinados a atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio, derivadas de normas con rango de ley, que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en el estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía hasta el importe que alcancen las respectivas obligaciones.

   Asimismo, tendrán la condición de ampliables los créditos destinados a satisfacer obligaciones derivadas de la Deuda del Estado y de sus organismos autónomos, tanto por intereses y amortizaciones de principal como por gastos derivados de las operaciones de emisión, conversión, canje o amortización de la misma.

2. En todo caso se consideran ampliables, en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden según las disposiciones en cada caso aplicables, los créditos incluidos en los Presupuestos de la Seguridad Social que se detallan a continuación:

   a) Los destinados al pago de pensiones de todo tipo; prestaciones por incapacidad temporal; protección a la familia; nacimiento y cuidado de menor y riesgos durante el embarazo y la lactancia natural; cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; ingreso mínimo vital; así como las entregas únicas, siempre que se encuentren legal o reglamentariamente establecidas y sea obligatorio y no graciable su pago por parte de la Seguridad Social y su cuantía esté objetivamente determinada.

   b) Los destinados al pago de los subsidios de garantía de ingresos mínimos, de movilidad y para ayuda de tercera persona, previstos en la Ley de Integración Social de Minusválidos, en la medida en que se hayan ampliado en el Presupuesto del Estado.

   c) Los que amparan la constitución de capitales-renta para el pago de pensiones.

   d) Los destinados a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y el Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social.

   e) Los consignados para atender las aportaciones a realizar por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el sostenimiento de los servicios comunes del Sistema y para el ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social de sus excedentes en la cuantía y forma legalmente previstas, así como por reaseguro de las mismas entidades.

   f) Los destinados al pago de recargos de las prestaciones económicas en los supuestos contemplados en la Ley General de la Seguridad Social, que hayan sido previamente ingresados por los sujetos responsables.

   g) Los correspondientes a las transferencias de derechos en curso de adquisición destinadas al sistema de pensiones en la Administración de la Unión Europea, de conformidad con lo establecido en el Anexo VIII del Reglamento 259/1968, de 29 de febrero, del Consejo.

   h) Los destinados al sistema de protección por cese de actividad.

ADAMS

3. Las ampliaciones de crédito que afecten a operaciones del presupuesto del Estado se financiarán con cargo al Fondo de Contingencia, conforme a lo previsto en el art. 50 LGP, o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero.

   La financiación de las ampliaciones de crédito en el presupuesto de los organismos autónomos podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo, con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero del organismo.

   En el caso de que la financiación propuesta para la modificación del presupuesto del organismo haga necesaria la modificación del presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán mediante el procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado.

   La financiación de las ampliaciones de crédito en el Presupuesto de las Entidades de la Seguridad Social podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto, con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente o con baja en otros créditos del presupuesto. Si los ingresos proceden de aportaciones del Estado mayores a las inicialmente previstas en el presupuesto, la ampliación de crédito podrá autorizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por parte de la correspondiente entidad.

4. No podrán ampliarse créditos que hayan sido previamente minorados, salvo en el ámbito de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y en el de la sección 06 "Deuda Pública" siempre que su aprobación no reduzca la capacidad de financiación del Estado en el ejercicio, computada en la forma establecida en el art. 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o cuando la minoración resulte de un traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas.

4.2.2. Ley de Presupuestos Generales del Estado

Las Leyes anuales de Presupuestos establecen en un Anexo los créditos que para cada ejercicio tienen la consideración de ampliables. Según la Ley de Presupuestos para el año 2023 (Anexo II), prorrogada durante 2024 y 2025, se considerarán ampliables hasta una suma igual a las obligaciones que se reconozcan, previo el cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas o de las que se establezcan, los créditos que, incluidos en el Presupuesto del Estado, o en los de los organismos autónomos y en los de los otros organismos públicos aprobados por esta Ley, se detallan a continuación.

- **Primero. Aplicables a todas las Secciones y Programas**

  Los destinados a satisfacer:

  a) Las cuotas de la Seguridad Social, de acuerdo con los preceptos en vigor, y la aportación del Estado al régimen de previsión social de los

funcionarios públicos civiles o militares, establecidas por los Reales Decretos Legislativos 1/2000, de 9 de junio, 3/2000 y 4/2000, de 23 de junio.

b) Los créditos de transferencias a favor del Estado que figuren en los presupuestos de gastos de los organismos autónomos hasta el importe de los remanentes que resulten como consecuencia de la gestión de los mismos.

c) Los créditos destinados a atender el pago de sentencias firmes en los términos previstos en el apartado 1 del art. 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

d) Los créditos necesarios para aplicar al presupuesto las obligaciones derivadas de lo dispuesto en los arts. 15 a 20 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y en el art. 31 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

- **Segundo. Aplicables a las Secciones y Programas que se indican**

Se enumera de forma concreta (a nivel de aplicación presupuestaria) y en alguna ocasión de forma genérica los créditos que afectan a las distintas Secciones.

- **Tercero. Los créditos de la Sección 34, «Relaciones Financieras con la Unión Europea», ampliables tanto en función de los compromisos que haya adquirido o que pueda adquirir el Estado Español con la Unión Europea o que se deriven de las disposiciones financieras de las mismas, como en función de la recaudación efectiva de las exacciones agrarias, derechos de aduanas por la parte sujeta al arancel exterior comunitario, y cotizaciones del azúcar e isoglucosa.**

- **Cuarto. Créditos ampliables en el presupuesto de la Seguridad Social**

Créditos que sean necesarios en los programas de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para reflejar las repercusiones que en los mismos tengan las modificaciones de los créditos, que figuran en el estado de transferencias entre subsectores de los Presupuestos Generales del Estado.

Los arts. 62 y 63 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establecen que le corresponde al Ministro de Hacienda autorizar las ampliaciones de crédito previstas en el art. 54.1 de esta Ley y a los Presidentes de las Entidades de la Seguridad Social, las ampliaciones del art. 54.

Por último, el art. 9 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogada durante 2024 y 2025, establece que el Ministro de Sanidad, podrá autorizar las ampliaciones de crédito que fueran necesarias en el

ADAMS

presupuesto de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria al objeto de reflejar las repercusiones que en el presupuesto de gastos de esta Entidad hubieran de tener las transferencias del Estado a la Seguridad Social, por la generación de crédito que se hubiera producido como consecuencia de la recaudación efectiva de ingresos a que se refiere la disposición adicional décima del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.

En todo caso, una vez autorizada la modificación, se remitirán al Ministerio competente en materia de Hacienda, Dirección General de Presupuestos, para su conocimiento.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogada durante 2024 y 2025, establece que durante la vigencia de estos presupuestos corresponde a los Titulares de los Departamentos Ministeriales o a los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos y resto de entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo autorizar en sus respectivos presupuestos las ampliaciones de crédito de capítulo 1 «Gastos de personal» que se financien con cargo a créditos del mismo capítulo.

4.3. Generaciones de crédito

El art. 53 LGP determina que las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial.

Podrán dar lugar a generaciones los ingresos realizados en el propio ejercicio como **consecuencia de**:

a) Aportación del Estado a los organismos autónomos o a las entidades con presupuesto limitativo, así como de los organismos autónomos y las entidades con presupuesto limitativo y otras personas naturales o jurídicas al Estado u otros organismos autónomos o entidades con presupuesto limitativo, para financiar conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos.

b) Ventas de bienes y prestación de servicios.

c) Enajenaciones de inmovilizado.

d) Reembolsos de préstamos.

e) Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.

f) Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos del presupuesto corriente.

La generación solo podrá realizarse cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos que la justifican. No obstante, en el caso de los organismos autónomos y de la Seguridad Social, la generación como consecuencia del supuesto previsto en el párrafo a) del apartado anterior podrá realizarse una

vez efectuado el reconocimiento del derecho por el organismo o entidad correspondiente, o cuando exista un compromiso firme de aportación, siempre que el ingreso se prevea realizar en el propio ejercicio.

Cuando los ingresos provengan de la venta de bienes o prestaciones de servicios, las generaciones se efectuarán únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la adquisición o producción de los bienes enajenados o por la prestación del servicio.

Cuando la enajenación se refiera a inmovilizado, la generación únicamente podrá realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de la misma naturaleza económica.

Los ingresos procedentes de reembolso de préstamos únicamente podrán dar lugar a generaciones en aquellos créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos.

Con carácter excepcional podrán generar crédito en el Presupuesto del ejercicio los ingresos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior.

Las **competencias para autorizar generaciones** de crédito serán de:

— **Art. 63 LGP**

- Las personas titulares de los distintos Ministerios, para las generaciones de crédito en los supuestos contemplados en el art. 53.2 letras a), d) y f), aun cuando los ingresos se hubieran realizado en el último trimestre del ejercicio anterior.
- Los presidentes de los órganos del Estado con secciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado, en los mismos casos que los Ministros.
- Los presidentes y directores de los organismos autónomos y de las restantes entidades comprendidas en el art. 3.1 LGP, en los supuestos del art. 53.2 letras, b) y e), así como los establecidos a favor de los Ministros, quienes podrán avocarlas en todo o en parte. Los acuerdos de avocación serán comunicados a la Dirección General de Presupuestos.
- Los presidentes y directores de las entidades de la Seguridad Social, excepto en el supuesto del art. 53.2.c), aún cuando los ingresos se hubieran realizado en el último trimestre del ejercicio anterior.

— **Art. 62.1.b) LGP**.

La persona titular del Ministerio competente en Hacienda, las generaciones del art. 53.2.c) y las que corresponda realizar en el Presupuesto del Estado en los supuestos definidos en los párrafos b) y e) del mismo apartado, aun cuando los ingresos se hubieran realizado en el último trimestre del ejercicio anterior.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogada automáticamente por segunda vez el 1 de enero de 2025, dispone que durante la vigencia de estos presupuestos corresponde al Ministro de Defensa autorizar

ADAMS

las generaciones de crédito contempladas en el art. 53.2 b) LGP, motivadas por ingresos procedentes de ventas de productos farmacéuticos o de prestación de servicios hospitalarios, así como por ingresos procedentes de suministros de víveres, combustibles o prestaciones alimentarias debidamente autorizadas y prestaciones de servicios a ejércitos de países integrados en la OTAN y los procedentes de las prestaciones de servicios y ventas efectuadas por el Área de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, durante la vigencia de estos presupuestos, corresponde a la persona titular del Ministerio de Sanidad, autorizar las generaciones de crédito contempladas en el art. 53.2 b) LGP, como consecuencia de los siguientes ingresos a que se refieren la Disposición Adicional décima del TRLGSS:

a) Los procedentes de la asistencia sanitaria prestada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en gestión directa a los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como en los supuestos de seguros obligatorios o no, y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago.

b) Venta de productos, materiales de derecho o subproductos sanitarios o no sanitarios, no inventariables, resultantes de la actividad de los centros sanitarios en los supuestos en que puedan realizarse tales actividades con arreglo a las leyes.

c) Ingresos procedentes del suministro o prestación de servicios de naturaleza no estrictamente asistencial.

d) Ingresos procedentes de convenios, ayudas o donaciones finalistas o altruistas, para la realización de actividades investigadoras y docentes, la promoción de transplantes, donaciones de sangre, o de otras actividades similares. No estarán incluidos los ingresos que correspondan a Programas especiales financiados en los presupuestos de los Departamentos ministeriales.

e) En general, todos los demás ingresos correspondientes a atenciones o servicios sanitarios que no constituyan prestaciones de la Seguridad Social.

Los ingresos a que se refieren los puntos anteriores generarán crédito por el total de su importe y se destinarán a cubrir gastos de funcionamiento, excepto retribuciones de personal, y de inversión de reposición de las Instituciones Sanitarias, así como a atender los objetivos sanitarios y asistenciales correspondientes.

Establece el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que los ingresos derivados de los reintegros que se produzcan en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia podrán dar lugar, con independencia del momento temporal en el que se produzcan, a generaciones, con la finalidad de reponer el crédito, en los presupuestos de las entidades que hubieran realizado los pagos que son objeto de reintegro.

La aprobación de las generaciones de crédito corresponderá al titular del Ministerio competente en Hacienda.

ADAMS

4.4. Transferencias de créditos

Según el art. 52 LGP, las transferencias son traspasos de dotaciones entre créditos. Pueden realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto incluso con la creación de créditos nuevos, con las siguientes **restricciones**:

a) No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes.

b) No podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias. Esta restricción no afectará a los créditos del programa de contratación centralizada.

c) No minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan suplementado o ampliado en el ejercicio Esta restricción no afectará a créditos con carácter ampliable de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social o cuando afecten a créditos de la Sección 06 Deuda Pública.

d) En el ámbito de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social no podrán minorarse créditos ampliables salvo para financiar otros créditos ampliables.

Las anteriores restricciones no afectarán a las transferencias de crédito que hayan de realizarse como consecuencia de reorganizaciones administrativas o traspaso de competencias a Comunidades Autónomas; las que se deriven de convenios o acuerdos de colaboración entre distintos departamentos ministeriales, órganos del Estado con secciones diferenciadas en el Presupuesto del Estado u organismos autónomos; las que se efectúen para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y las que se realicen desde el programa de imprevistos.

En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas o aumentar los ya existentes salvo que sean conformes con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones o se trate de subvenciones o aportaciones a otros entes del sector público.

Según la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogada durante 2024 y 2025, la limitación para realizar transferencias de crédito desde operaciones de capital a corrientes a que se refiere el art. 52.1.a) LGP, no será de aplicación:

— Cuando las transferencias se efectúen en uso de la autorización contenida en el apartado 6 del art. 9.Dos de la presente Ley. [Le corresponde al Ministro de Hacienda autorizar las transferencias que se realicen en el presupuesto de las entidades referidas en los apartados 1º, 2º y 4º de la letra a) del artículo 1 de la presente Ley, desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes].

— Cuando las transferencias se efectúen en el ámbito del Instituto Nacional de Seguridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, de la Gerencia de Informática

ADAMS

de la Seguridad Social (autoriza el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (autoriza el Ministro de Hacienda), cuando se efectúen en uso de las autorizaciones contenidas en el art. 15 y en el apartado Uno del art. 16.

Según el art. 10.Dos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogada durante 2024 y 2025, las limitaciones contenidas en el art. 52.1.b) LGP, no serán de aplicación cuando las transferencias se efectúen en uso de la autorización contenida en los apartados 2, 3, 4 y 5 del art. 9.Dos de la presente ley (competencia del Ministro competente en Hacienda):

"2. Las transferencias que se realicen con cargo al crédito 13.02.112A.227.11 «Para programas de atención a víctimas del delito y de lucha contra la criminalidad y demás fines previstos en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», cuando se destinen a otros Departamentos ministeriales.

3. Transferencias que se realicen con cargo al crédito 26.18.231A.227.11. "Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo", cuando se destinen a otros Departamentos ministeriales.

4. Autorizar las transferencias de crédito entre servicios u Organismos autónomos de distintos Departamentos ministeriales, cuando ello fuere necesario para la distribución de los créditos del Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico y para convocar y resolver las convocatorias de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.

5. Transferencias de crédito entre servicios u organismos autónomos de distintos Departamentos ministeriales, cuando ello fuere necesario para hacer efectiva la redistribución, reasignación o movilidad de los efectivos de personal o de los puestos de trabajo, en los casos previstos en el capítulo IV del Título III del Reglamento General de Ingresos del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, así como para hacer efectiva la movilidad forzosa del personal laboral de la Administración General del Estado de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación."

Según el art. 10.Seis de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogada durante 2024 y 2025, el Gobierno comunicará trimestralmente a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, las operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado, realizadas en dicho período de tiempo, a los efectos de informar del cumplimiento de lo previsto en este artículo. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.

Tienen **competencia para autorizar transferencias**:

— El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro competente en Hacienda y a iniciativa de los Ministros afectados autoriza las

transferencias entre distintas secciones presupuestarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas (art. 61 LGP).

— Los ministros y presidentes de organismos autónomos previo informe favorable de la Intervención Delegada autorizan transferencias entre créditos de un mismo programa o entre programas de un mismo servicio, incluso con la creación de créditos nuevos en el caso de los destinados a compra de bienes corrientes y servicios o inversiones reales, siempre que se encuentren previamente contemplados en los códigos que definen la clasificación económica y no afecten a los de personal o no incrementen los créditos del art. 43.2 LGP (Créditos Vinculantes a nivel de desagregación económica) (art. 63 LGP).

— La persona titular del Ministerio competente en Hacienda: autoriza las transferencias no reservadas a la competencia del Consejo de Ministros, que conforme al art. 63, no puedan acordarse directamente por los titulares de los departamentos afectados (art. 62 LGP).

Según la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogada durante 2024 y 2025:

Durante la vigencia de estos presupuestos, corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, las siguientes competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias:

1. Transferencias de crédito entre secciones para atender necesidades ineludibles, en casos distintos de los previstos en el art. 52.2 LGP.

2. Transferencias de crédito entre distintas secciones que afecten a los servicios 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» y 51 «Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (React-EU)».

A estas transferencias de crédito no les resultarán de aplicación las restricciones recogidas en el art. 52.1 LGP.

Durante la vigencia de estos presupuestos, corresponden a la Ministra de Hacienda las siguientes competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias:

1. Autorizar las transferencias y variaciones que afecten a los créditos contemplados en el art. 8 apartados Uno.2, Uno.3, Uno.4 y Dos.2 y las que minoren los créditos contenidos en el art. 8 apartado Uno.1 de la presente Ley (Uno.1. Los créditos consignados para atender obligaciones de ejercicios anteriores, con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos.

   Uno.2. Los créditos 150 «Productividad», 151 «Gratificaciones», 153 «Complemento de dedicación especial» y demás conceptos incluidos en el artículo 15 «Incentivos al rendimiento».

   Uno.3. Los créditos 162.00 «Formación y perfeccionamiento del personal», 162.01 «Economatos y comedores» y 162.04 «Acción Social.

ADAMS

Uno.4. Los créditos 221.09 «Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre», 225.02 «Tributos locales» y 202 «Arrendamientos de edificios y otras construcciones».

Dos.2. En el presupuesto de la Sección 16 «Ministerio del Interior», vinculará a nivel de subconcepto el crédito 16.03.132A.221.10 «A la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas del DNI y pasaportes»).

2. Autorizar las transferencias que se realicen con cargo al crédito 13.02.112A.227.11 «Para programas de atención a víctimas del delito y de lucha contra la criminalidad y demás fines previstos en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», cuando se destinen a otros Departamentos ministeriales.

3. Autorizar las transferencias que se realicen con cargo al crédito 26.18.231A.227.11 «Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo», cuando se destinen a otros Departamentos ministeriales.

4. Autorizar las transferencias de crédito entre servicios u Organismos autónomos de distintos Departamentos ministeriales, cuando ello fuere necesario para la distribución de los créditos del Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico y para convocar y resolver las convocatorias de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.

5. Autorizar transferencias de crédito entre servicios u Organismos autónomos de distintos Departamento ministeriales, cuando ello fuere necesario para hacer efectiva la redistribución, reasignación o movilidad de los efectivos de personal o de los puestos de trabajo, en los casos previstos en el Capítulo IV del Título III del Reglamento General de Ingresos del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, así como para hacer efectiva la movilidad forzosa del personal laboral de la Administración General del Estado de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.

6. Autorizar las transferencias o variaciones que se realicen en el presupuesto de las entidades referidas en los apartados 1º, 2º y 4º de la letra a) del art. 1 de la presente Ley, desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes.

Durante la vigencia de estos presupuestos corresponde a los Titulares de los Departamentos Ministeriales o a los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos y resto de entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo autorizar en sus respectivos presupuestos las transferencias de crédito que se efectúen entre créditos del capítulo 1 «Gastos de personal», con independencia que afecten a distintos servicios o programas, excluidos los créditos destinados a incentivos al rendimiento o a gastos sociales del personal.

ADAMS

Durante la vigencia de estos presupuestos corresponde a los Titulares de los Departamentos Ministeriales autorizar en sus respectivos presupuestos las transferencias entre los créditos dotados dentro del servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los dotados en el Ministerio de Sanidad dentro de su servicio 51 «Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (React-EU). Asimismo, corresponde a los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos y resto de entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo excluidas las entidades integrantes de la Seguridad Social, autorizar las transferencias entre créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia consignados en sus presupuestos de gastos.

El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, información trimestral de todas las transferencias a que se refiere este artículo, identificando las partidas afectadas, su importe y finalidad de las mismas. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones Parlamentarias.

4.5. Incorporaciones de créditos

El art. 49.2 LGP establece que los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho, sin perjuicio de lo establecido en el art. 58 LGP.

La regulación de las incorporaciones de crédito se encuentra en el art. 58 LGP.

No obstante, lo dispuesto en el art. 49, se podrán incorporar a los correspondientes créditos de un ejercicio los remanentes de crédito del ejercicio anterior, en los siguientes casos:

a) Cuando así lo disponga una norma de rango legal.

b) Los procedentes de las generaciones del art. 53.2, en sus párrafos a) y e).

   Establece la LPGE-23, prorrogada durante 2024, que durante la vigencia de estos presupuestos no se podrán incorporar los remanentes de créditos derivados de generaciones aprobadas en el ejercicio anterior, quedando por tanto sin efecto lo previsto en el art. 58.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. Esta restricción no afectará a los remanentes de créditos que se hubieran generado en el servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de cada sección, así como el resto de los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia consignados en los presupuestos de gastos de las entidades referidas en los apartados 2º, 3º y 4º de la letra a) del art. 1 de la presente ley. A estas incorporaciones les será de aplicación, respecto a su financiación, lo previsto en el art. 42 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

c) Los derivados de retenciones efectuadas para la financiación de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, cuando haya sido anticipado su pago de acuerdo con el procedimiento previsto en esta ley y

ADAMS

las leyes de concesión hayan quedado pendientes de aprobación por el Parlamento al final del ejercicio presupuestario.

d) Los que resulten de créditos extraordinarios y suplementos de crédito que hayan sido concedidos mediante norma con rango de ley en el último mes del ejercicio presupuestario anterior.

Las incorporaciones de crédito que afecten al presupuesto del Estado se financiarán mediante baja en el Fondo de Contingencia conforme a lo previsto en el art. 50 de esta ley o con baja en otros créditos de operaciones no financieras.

Las incorporaciones de crédito en el Presupuesto de organismos autónomos y entidades de la Seguridad Social únicamente podrán realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería que al fin del ejercicio anterior no haya sido aplicada al presupuesto del organismo.

En el presupuesto de la Seguridad Social podrán incorporarse a los correspondientes créditos, los remanentes que resulten de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito autorizados en el último mes del ejercicio anterior.

La competencia para autorizar incorporaciones de crédito es del Ministro competente en Hacienda, tal y como establece el art. 62 LGP.

Por último, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogada durante 2024 y 2025, establece que a efectos de lo dispuesto en el art. 58.a) LGP, podrán incorporarse a los créditos del ejercicio los remanentes que se recogen en el Anexo VII de esta Ley y que son:

1. Los siguientes créditos en el Ministerio competente en materia de Hacienda: 15.05.923M.478 «Programa de apoyo público a empresas intensivas en consumidoras de gas» y 15.05.923M.472 «Ayudas al sector del transporte».

2. Los de los créditos 19.01.281M.628 y 19.01.281M.638 «Patrimonio Sindical Acumulado».

3. Los siguientes créditos del Instituto para la Transición Justa: 23.112.423O.751. «Infraestructuras»; 23.112.423O.752.00 «Plan de Restauración. Financiación interna»; 23.112.423O.771 «Proyectos empresariales generadores de empleo» y 23.112.423O.772 «Pequeños proyectos empresariales generadores de empleo».

4. Los siguientes créditos, que amparen gastos autorizados, del Instituto de la Juventud: 29.101.232A.448 «A Sociedades, Entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector público. Programa Erasmus + (2021-2027); 29.101.232A.458 «A entidades de las Comunidades Autónomas participantes en el Programa Erasmus + (2021-2027)»; 29.101.232A.468 «A entidades de la Administración local. Programa Erasmus + (2021-2027)»; 29.101.232A.478 «A empresas privadas. Programa Erasmus + (2021-2027)» y 29.101.232A.488 «A entidades, asociaciones y jóvenes participantes en el Programa Erasmus + (2021-2027)».

ADAMS

5. Los siguientes créditos, que amparen gastos autorizados, del Instituto de la Juventud: 29.101.232A.449 «A Sociedades, Entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector público. Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad (2021-2027); 29.101.232A.459 «A entidades de las Comunidades Autónomas participantes en el Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad (2021-2027)»; 29.101.232A.469 «A entidades de la Administración local. Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad (2021-2027)»; 29.101.232A.479 «A empresas privadas. Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad (2021-2027)»; y 29.101.232A.489 «A entidades, asociaciones y jóvenes participantes en el Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad (2021-2027).

6. En la sección 36, los procedentes de los Fondos de Compensación Interterritorial, en los términos establecidos en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre.

7. Los créditos de la Sección 38, procedentes de las transferencias realizadas como consecuencia de los reales decretos de traspasos de servicios.

Por último, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece que a los efectos previstos en el art. 58.a) LGP, podrán incorporase a los créditos del ejercicio los remanentes de los créditos, que amparen gastos autorizados, dotados en el servicio «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de cada sección, así como en el resto de los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia consignados en los presupuestos de gastos de las entidades con presupuesto limitativos y los créditos dotados en el Ministerio de Sanidad en su servicio 51 ''Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (React-EU)''.

Adicionalmente y con la finalidad de garantizar la realización de los hitos y objetivos fijados en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, los créditos que no fueron retenidos o autorizados, es decir los saldos de crédito, se podrán incorporar siempre que se hubieran aprobado, con cargo a estos créditos, gastos plurianuales y de tramitación anticipada en ejercicios anteriores.

Las incorporaciones de crédito indicadas se realizarán adaptándose a la estructura del presupuesto vigente.

A las incorporaciones de crédito anteriores, que afecten al presupuesto del Estado, no les será de aplicación respecto de su financiación lo establecido en los arts. 50 y 58 LGP, financiándose con Deuda Pública.

Las incorporaciones de crédito en el presupuesto de los organismos autónomos, entidades de la Seguridad Social y el resto de entidades con presupuesto de gastos limitativo únicamente podrán realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería que al final del ejercicio anterior no haya sido aplicada al presupuesto del organismo.

5. Anticipos de Tesorería

Se encuentran regulados en el art. 60 LGP, que dispone lo siguiente:

1. Con carácter excepcional, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía, Comercio y Empresa, podrá conceder anticipos de tesorería para atender gastos inaplazables, con el límite máximo en cada ejercicio del 1% de los créditos autorizados al Estado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en los siguientes casos:

   a) Cuando, una vez iniciada la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios o de suplementos de crédito, hubiera dictaminado favorablemente el Consejo de Estado.

   b) Cuando se hubiera promulgado una Ley por la que se establezcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito.

2. Si el crédito extraordinario o el suplemento de crédito a conceder en el Presupuesto del Estado se destinase a financiar necesidades planteadas en el Presupuesto de los organismos autónomos, la concesión del anticipo de Tesorería comportará la autorización para atender en el organismo el pago de las mencionadas necesidades mediante operaciones de Tesorería.

3. Si las Cortes Generales no aprobasen el proyecto de Ley de concesión del crédito extraordinario o del suplemento de crédito el Gobierno, a propuesta del Ministro competente en materia de Hacienda, dispondrá la cancelación del anticipo de Tesorería con cargo a los créditos del respectivo departamento ministerial u organismo autónomo, en su caso, cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público.

Ideas clave

- **Presupuestos Generales del Estado**

Su definición se encuentra en el art. 32 LGP y este establece que los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal.

Los Presupuestos Generales del Estado estarán integrados por:

a) Los presupuestos de los órganos a que se refiere el artículo 2.3 de la LGP y de las entidades del sector público estatal a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y de modificaciones regulado en la LGP o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo.

b) Los presupuestos estimativos de las entidades de los sectores empresarial y fundacional, los consorcios, las universidades no transferidas, los fondos sin personalidad jurídica y las restantes entidades del sector público administrativo no incluidas en la letra anterior.

Según el art. 40 LGP, los estados de gastos de los Presupuestos se estructurarán de acuerdo con las clasificaciones:

a) Clasificación orgánica.

b) Clasificación por programas.

c) Clasificación económica.

- **¿Qué constituye un programa de gasto del presupuesto anual?**

Constituye un programa de gasto del presupuesto anual el conjunto de créditos que, para el logro de los objetivos anuales que el mismo establezca, se ponen a disposición del gestor responsable de su ejecución. Los mismos constituyen la concreción anual de los programas presupuestarios de carácter plurianual.

- **Especificación de los créditos en el Presupuesto del Estado**

En el presupuesto del Estado los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los créditos destinados a gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios, que se especificarán a nivel de artículo y las inversiones reales a nivel de capítulo.

No obstante, se especificarán al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica, los siguientes créditos:

a) Los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los gastos reservados.

ADAMS

b) Los destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones.

c) Los declarados ampliables conforme a lo establecido en el art. 54 de esta ley.

d) Los que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, con excepción de las destinadas a atender transferencias corrientes o de capital al exterior.

e) Los que, en su caso, se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.

f) Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio.

- **Limitaciones de los gastos plurianuales**

El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70%, en el segundo ejercicio, el 60%, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50%.

En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación, en el momento en que esta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en este artículo.

Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la carga financiera de la Deuda y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición.

- **¿Cuándo autorizará el Consejo de Ministros créditos extraordinarios y suplementos de crédito solicitados en el Presupuesto del Estado?**

El Consejo de Ministros autorizará los créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender obligaciones del ejercicio corriente o de ejercicios anteriores si se hubiera anulado crédito en el ejercicio de procedencia, cuando se financien con cargo al Fondo de Contingencia.

- **Podrán dar lugar a generaciones los ingresos realizados en el propio ejercicio como consecuencia de:**

a) Aportación del Estado a los organismos autónomos o a las entidades con presupuesto limitativo, así como de los organismos autónomos y las entidades con presupuesto limitativo y otras personas naturales o jurídicas al Estado u otros organismos autónomos o entidades con presupuesto limitativo, para financiar conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos.

b) Ventas de bienes y prestación de servicios.

c) Enajenaciones de inmovilizado.

d) Reembolsos de préstamos.

e) Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.

f) Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos del presupuesto corriente.

- **Restricciones de las transferencias**

1. Las transferencias son traspasos de dotaciones entre créditos. Pueden realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto incluso con la creación de créditos nuevos, con las siguientes restricciones:

   a) No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes.

   b) No podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias. Esta restricción no afectará a los créditos del programa de contratación centralizada.

   c) No minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan suplementado o ampliado en el ejercicio Esta restricción no afectará a créditos con carácter ampliable de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social o cuando afecten a créditos de la Sección 06 Deuda Pública.

   d) En el ámbito de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social no podrán minorarse créditos ampliables salvo para financiar otros créditos ampliables.

2. Las anteriores restricciones no afectarán a las transferencias de crédito que hayan de realizarse como consecuencia de reorganizaciones administrativas o traspaso de competencias a Comunidades Autónomas; las que se deriven de convenios o acuerdos de colaboración entre distintos departamentos ministeriales, órganos del Estado con secciones diferenciadas en el Presupuesto del Estado u organismos autónomos; las que se efectúen para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y las que se realicen desde el programa de imprevistos.

3. En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas o aumentar los ya existentes salvo que sean conformes con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones o se trate de subvenciones o aportaciones a otros entes del sector público.